

1502843-58.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... do delito.Vejamos:

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU, POUCO DEPOIS DO ROUBO CONDENAÇÃO MANTIDA Tendo o réu sido surpreendido e preso em poder de parte dos bens subtraídos, pouco depois do roubo, bem como tendo confessado a prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502843-58.2021.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502843-58.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325773/2021 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 21693745 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 1143/21/105 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, AZ6850-1/2021 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2325773 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGÉRIO CARLOS LOPES DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Vistos.

O Ministério Público de São Paulo denunciou ROGÉRIO CARLOS LOPES DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, porque no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 15h30min, na Avenida Dom Pedro II, 940, nesta cidade, o acusado, agindo em concurso com pessoa não identificada, mediante grave ameaça, contra os adolescentes Rayssa Teixeira Cardoso e Enzo Henrique Santos Soares, subtraiu, para si, dois aparelhos de telefonia, pertencentes às vítimas.

Eis a descrição dos fatos constantes da denúncia: segundo apurado, as vítimas estavam no Parque Celso Daniel, quando foram abordadas pelo indiciado e seu comparsa, os quais anunciaram que estavam armados, com facas, e exigiram a entrega dos aparelhos de telefone celular das vítimas. Um transeunte perguntou as partes o que estava acontecendo. Assim, os autores do crime fugiram, mas foram perseguidos por este popular. Os Guardas Municipais que estavam na base situada no Parque perceberam a movimentação e detiveram o indiciado, localizando com ele os telefones das vítimas. O comparsa do indiciado conseguiu fugir. No distrito policial, o indiciado foi reconhecido pelas vítimas.

A denúncia foi recebida em 10/12/2021 (fls. 54/46). O réu foi citado (fls. 105) e apresentou resposta à acusação em audiência. Não foi concedida a absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as vítimas e testemunha da acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

Pela Representante do Ministério Público foi pleiteada a condenação do acusado, nos termos da denúncia, uma vez que as vítimas narraram o ocorrido, a testemunha de acusação confirmou os fatos e o acusado confessou o delito. Na fixação da pena deve ser levado em consideração que o réu é primário. Pela defesa foi pleiteado, em caso de condenação, o reconhecimento da participação de menor importância, a atenuante da confissão e o regime inicial aberto.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelos delitos descritos na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de ocorrência (fls. 07/11), auto de reconhecimento (fls. 15/16), auto de exibição e apreensão (fls. 14), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal. Com efeito, ao ser ouvida em juízo as vítimas do crime de roubo, RAYSSA, reconheceu o réu. E disse que no dia dos fatos estava no parque quando o réu e outra pessoa passaram e ficaram sentados um pouco acima onde estava com Enzo. Saíram de lá e passaram pelo réu e pelo outro agente que perguntaram que horas eram. Nisso anunciaram o assalto. O outro agente disse que iria esfaqueá-los, o réu pegou os celulares e fugiram. Encontrou um senhor que disse que tinha pego o acusado. Os celulares foram recuperados.

A vítima ENZO reconheceu o acusado e disse que estava no parque quando chegaram duas pessoas e um deles disse que iam esfaquear e o réu pegou os celulares. Estes foram recuperados. O réu não falou nada.

A testemunha Pedro disse que estava de serviço no Parque Celso Daniel. Ouviu uma correria e o pessoal gritando "pega ladrão". Seu parceiro segurou o acusado.

Auxiliou seu parceiro, sendo que o réu não esboçou reação e confessou o delito. As vítimas confirmaram que era ele e os celulares foram recuperados.

O réu, em seu interrogatório, confessou os fatos descritos na denúncia. Disse que tinha saído de uma clínica de dependência química e estava andando no parque junto com o outra pessoa quando viram as vítimas. Pegou os celulares. O outro agente fugiu.

Como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou as condutas delituosas descritas na denúncia,

Pois bem, no caso em apreço a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do acusado, nos termos da denúncia. As vítimas reconheceram o réu e ainda narraram com detalhes como ocorreram os fatos e em se tratando-se de crimes patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial relevância:

Apelações Roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores Recursos da

defesa e da acusação. Apelos defensivos Pedidos de absolvição por falta de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Vítima que, em sede policial, reconheceu os autores do roubo e, em juízo, narrou com detalhes a empreitada criminosa. Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade Policiais militares que ratificaram os termos da acusação Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade Prova oral harmônica e coesa Descabida a alegada ausência de dolo para a receptação, pois, em crimes patrimoniais, a apreensão do produto do crime com o acusado é elemento probatório de suma importância, notadamente quando não se demonstra o desconhecimento da origem espúria da "res" Corrupção de menores enquanto crime formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente Súmula 500 do STJ Mantida a condenação Pedidos subsidiários Acolhimento parcial Penas-bases que demandam reparos. Reduzidas as penas definitivas de ambos os corréus Recursos parcialmente providos. Apelo ministerial. Pedido de fixação do regime inicial fechado para o corréu C.H.C.L.S. Não acolhimento Corréu primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis Recurso não provido.(TJSP; Apelação Criminal 1503247-46.2019.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal;Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

Além disso, a testemunha que realizou a abordagem do acusado confirmou que o réu quando foi abordado já estava com os celulares das vítimas.

Ademais, os bens subtraídos foram encontrados em poder do agente, prova a confirmar a autoria do delito.Vejamos:

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU, POUCO DEPOIS DO ROUBO CONDENAÇÃO MANTIDA Tendo o réu sido surpreendido e preso em poder de parte dos bens subtraídos, pouco depois do roubo, bem como tendo confessado a prática do delito na Delegacia, inviável a absolvição por insuficiência de provas. No crime de corrupção de menores é desnecessária a demonstração da efetiva corrupção, bastando a participação do menor na empreitada criminosa, conforme restou configurado, 'in casu', pelas provas amealhadas. Condenação de rigor. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, reduzindo-se a pena." TJSP apelação Criminal nº 0031047-80.2016.8.26.0050. 13ª Câmara de Direito Criminal.Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda j. 18/05/2017).

."APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO RÉU E DO ADOLESCENTE, LOGO DEPOIS DO ROUBO CONDENAÇÃO MANTIDA Tendo o réu e o adolescente sido surpreendidos e presos em poder dos bens subtraídos, logo depois dos roubos, inviável a absolvição por insuficiência de provas. Recurso não provido."TJSP Apelação Criminal nº 0003210-71.2006.8.26.0609. 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Luis Augustode Sampaio Arruda j. 15/12.2016).

Também não se cogita afastar a majorante do concurso de pessoas. As vítimas narraram que o acusado estava acompanhado por outra pessoa que exerceu a grave ameaça enquanto o réu pegou os celulares. O réu também afirmou que estava acompanhado por outra pessoa quando dos fatos. Incabível, o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que os agentes praticaram juntos o crime e agiram em uma perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, o que bem demonstra o vínculo prévio estabelecido entre eles.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que o réu praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal.

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e 10 dias multa.

Em segunda fase, deixo de considerar a atenuante da confissão, pois a pena já está estabelecida no mínimo legal, não podendo ficar aquém de tal patamar, em conformidade com o enunciado da Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria incide a causa de aumento de pena do concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em um terço, fixando a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias multa.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial semiaberto, em observância ao disposto no art. 33, caput, e §2º, do Código Penal, e considerando que as circunstâncias do caso assim o recomendam, quantidade de pena e especialmente o fato de que o réu é primário, com bons antecedentes.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando o quantum da pena, e que o crime foi praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa.

Incabível de igual modo a suspensão condicional da pena, dado o seu quantum.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu ROGÉRIO CARLOS LOPES DA SILVA pela prática do delito do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada eventual justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA